

強盗殺人罪に関する次の【見解】A説ないしC説に従って後記【事例】IないしⅢにおける甲の罪責を検討し、後記1から5までの【記述】のうち、正しいものを2個選びなさい。

【見 解】

強盗殺人罪が成立するためには、

A説：殺人行為が強盗の機会に行われなければならないとする。

B説：殺人行為が強盗の手段でなければならないとする。

C説：殺人行為が強盗の手段である場合に限らず、事後強盗（刑法第238条）類似の状況における殺人行為も含むとする。

【事 例】

- I. 甲は、強盗の目的で、乙に対し、持っていたナイフを突き付け、「金を出せ。出さなかったら殺す。」などと申し向け、反抗を抑圧された乙から現金を奪い取った後、逃走しようとしたが、乙に追跡され、犯行現場から約10メートル逃げたところで、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。
- II. 甲は、乙所有の自動車1台を窃取し、犯行翌日、同車を犯行場所から約10キロメートル離れた場所で駐車させ、用事を済ませた後、同車に戻ってきたところを乙に発見され、同車を放置して逃走した。甲は、乙に追跡されたので、捕まらないようにするため、殺意をもって乙の胸部を刃物で突き刺し、乙を即死させた。
- III. 甲は、乙方において、乙をロープで縛り上げた上、乙所有の現金を奪い取った後、乙方から逃走しようとしたが、乙方玄関先において、たまたま乙方を訪問した丙と鉢合わせとなり、丙が悲鳴を上げたことから、犯行の発覚を恐れ、殺意をもって丙の胸部を刃物で突き刺し、丙を即死させた。

【記 述】

1. A説によれば、事例Iでは強盗殺人罪が成立する。
2. A説によれば、事例Ⅲでは強盗殺人罪は成立しない。
3. B説によれば、事例IIでは強盗殺人罪は成立しない。
4. B説によれば、事例Ⅲでは強盗殺人罪が成立する。
5. C説によれば、事例IIでは強盗殺人罪が成立する。

No289	強盗殺人罪		正答率
共通H23-7	正 解	1、3 (順不同)	62%

1 正しい

事例Ⅰでは、甲は、乙から現金を強取した後、逃走中、追跡してきた乙を犯行現場から約10メートル先で刃物で突き刺して即死させており、甲の殺人行為は強盗の機会に行われたといえる。よって、A説によれば、事例Ⅰでは強盗殺人罪が成立する。

2 誤っている

事例Ⅲでは、甲は、乙から現金を強取した後、乙方を訪問した丙を、乙方玄関先において刃物で突き刺し即死させており、甲の殺人行為は強盗の機会に行われたといえる。よって、A説によれば、事例Ⅲでは強盗殺人罪が成立する。

3 正しい

事例Ⅱでは、甲は、乙所有自動車を窃取した翌日、犯行現場から約10キロメートル離れた場所で、乙を刃物で突き刺し即死させている。甲は、乙に捕まらないようにするために殺人行為を行っているのであるから、この甲の殺人行為は強盗の手段としてなされたものであるとはいえない。よって、B説によれば、事例Ⅱでは強盗殺人罪は成立しない。

4 誤っている

事例Ⅲでは、甲は、乙から現金を強取した後、乙方を訪問した丙を刃物で突き刺し即死させている。甲は、犯行の発覚を恐れて殺人行為を行っているのであるから、この甲の殺人行為は強盗の手段としてなされたわけではない。よって、B説によれば、事例Ⅲでは強盗殺人罪は成立しない。

5 誤っている

事例Ⅱでは、甲は、乙所有自動車を窃取した翌日、犯行現場から約10キロメートル離れた場所で、乙を刃物で突き刺し即死させている。事後強盗類似の状況が認められるためには、窃盗の機会の継続中、すなわち「被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕されうる状況」(最判平16.12.10、百選Ⅱ43事件)が認められる必要がある。事例Ⅱでは、窃盗の翌日に犯行現場から約10キロメートル離れた場所で殺人行為が行われており、被害者等から容易に発見されて、財物を取り返され、あるいは逮捕され得る状況はなくなり、事後強盗類似の状況があったとはいえない。よって、C説によれば、事例Ⅱでは強盗殺人罪は成立しない。